



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região

Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo **0101079-18.2024.5.01.0005**

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 30/03/2024

Valor da causa: R\$ 29.895,50

Partes:

RECLAMANTE: RENATO ALVES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: MARIO GONÇALVES

RECLAMADO: JOALHERIA SANTA TRINDADE

ADVOGADO: GUSTAVO MAURICIO SILVA E TREVISAN

PERITO: MARCELO MATOS SIMONE



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO
5ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro
ATOrd 0101079-18.2024.5.01.0005
RECLAMANTE: RENATO ALVES DE OLIVEIRA
RECLAMADO: JOALHERIA SANTA TRINDADE

VISTOS,

RENATO ALVES DE OLIVEIRA ajuíza ação trabalhista em face de JOALHERIA SANTA TRINDADE, em 30/03/2024, formulando os pedidos elencados na petição inicial. Atribui à causa o valor de R\$ 29.895,50.

A parte reclamada apresenta defesa escrita, contestando, articuladamente, as pretensões da inicial.

É produzida prova documental.

Em audiência, são ouvidos a parte autora, a parte ré e uma testemunha. A reclamante requereu o desentranhamento de um documento, o que será analisado na sentença. Sem outras provas a produzir, são encerradas instrução e audiência, com razões finais por memoriais. Rejeitadas as propostas conciliatórias, a publicação da sentença é adiada *sine die*, com a ciência das partes.

Os autos vêm conclusos para sentença. É o relatório.

PRELIMINARMENTE

INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO

A reclamada destaca a incompetência da Justiça do Trabalho para executar contribuições previdenciárias decorrentes do vínculo empregatício. Menciona a Súmula 368 do TST. Sustenta que a incidência das contribuições deve se limitar às verbas de natureza salarial ou a eventual acordo homologado.

Analiso.

Embora correta quanto ao mérito da preliminar, a ré

carece de razão, pois inexistente tal pretensão - execução das contribuições previdenciárias relativas ao curso do contrato de trabalho - na petição inicial.

Rejeito.

INÉPCIA DA INICIAL

A reclamada alega inépcia da inicial. Sustenta que a inicial não liquidou os pedidos formulados, atribuindo apenas valores estimados. Afirma que a nova redação do art. 840 da CLT exige pedido certo, determinado e líquido. Pondera que a apuração do valor é requisito essencial ao libelo. Menciona que a delimitação dos pedidos e valores serve para traçar os contornos da lide e estabelecer o respeito ao direito de defesa. Requer que os valores indicados sejam considerados o limite pecuniário máximo de cada pedido. Cita acórdão do TST que vincula o julgador aos valores líquidos e certos da inicial. Argumenta que não há justificativa contábil para os valores indicados. Assevera que a parte autora deve justificar matematicamente sua pretensão. Defende que a ausência de indicação correta e justificada do valor impede a verificação e impugnação pela ré.

A ré sustenta, ainda, a limitação dos valores discutidos na ação àqueles indicados na inicial. Alega que os valores servem como limite para qualquer pretensão condenatória, ressalvados juros e correção monetária. Menciona que os arts. 291 e 293 do CPC e a IN 41/2018 não amparam a pretensão obreira. Cita decisão do TST e do TRT da 12ª Região que limitam a condenação aos valores da petição inicial.

O reclamante declara que indica aproximadamente os valores pleiteados ao final de cada pedido. Afirma que a indicação é baseada na documentação e informações disponíveis. Menciona que, em relação a alguns valores, indica apenas valores genéricos, nos termos do Art. 324, § 1º, III do CPC/15. Sustenta que a impossibilidade de mensuração decorre da inacessibilidade da documentação necessária, em posse do Reclamado. Pondera que a Reforma Trabalhista exige apenas a indicação de valor certo e determinado, não sua liquidação. Argumenta que aceitar interpretação extensiva à norma feriria princípios basilares da Justiça do Trabalho e cercearia o direito constitucional de acesso à justiça. Requer o recebimento da simples indicação dos valores de cada pedido, nos termos do Art. 840, § 1º da CLT e 324, § 1º, III do CPC/15, e a apuração dos valores em liquidação.

Analiso.

A parte autora, na petição inicial, discriminou os valores atribuídos a cada uma de suas pretensões, apresentando quantias estimadas por pedido principal. Dessa forma, satisfaz os requisitos do art. 840, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, sobretudo à luz do princípio da simplicidade que rege o processo do trabalho.

O referido dispositivo celetista exige apenas que o pedido seja certo, determinado e acompanhado da indicação de valor, não impondo, em momento algum, a apresentação de planilhas de cálculo ou de parâmetros pormenorizados de liquidação. Essa interpretação é, inclusive, corroborada pela Resolução nº 221/2018 (IN 41/2018) do Tribunal Superior do Trabalho, a qual dispõe, em seu art. 12, §2º:

§2º Para fim do que dispõe o art. 840, §§ 1º e 2º, da CLT, o valor da causa será estimado, observando-se, no que couber, o disposto nos arts. 291 a 293 do Código de Processo Civil”.

A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho já se consolidou nesse sentido. Em recente julgado da SDI-1, de relatoria do Ministro Alberto Balazeiro, o TST fixou entendimento de que os valores atribuídos aos pedidos na petição inicial têm caráter meramente estimativo, não servindo para limitar a condenação:

“Embargos. Recurso de Revista. Limitação da condenação aos valores atribuídos aos pedidos na petição inicial. Impossibilidade. Interpretação teleológica do art. 840, §1º, da CLT. Aplicação da regra especial prevista na IN 41/2018 c

/c art. 840, §1º, da CLT. Valores indicados na petição como mera estimativa.” (TST-Bem- RR-555-36.2021.5.09.0024, rel. Min. Alberto Balazeiro, acórdão assinado em 30/11/2023)

Nesse contexto, é incorreta a alegação da ré de que a condenação estaria vinculada aos valores estimados na inicial. A jurisprudência majoritária reconhece que a indicação de valores por pedido atende apenas à finalidade de fixar o valor da causa, e não impõe limitação ao convencimento do juízo. Os valores das parcelas objeto da condenação serão fixados com base nas provas dos autos e apurados em liquidação.

Ressalte-se que eventuais decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal - na matéria - não se aplicam ao presente caso. Em tais decisões, o STF censurou julgados do TST que afastaram a incidência do art. 840, §1º, da CLT com base exclusiva em fundamentos constitucionais, sem observância da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da CF, o que violaria a Súmula Vinculante nº 10.

A hipótese dos autos é distinta. Aqui, não se está afastando a aplicação do dispositivo celetista, mas sim interpretando-o em conformidade com seu próprio conteúdo normativo e com os princípios que regem o processo do trabalho. Trata-se, portanto, de interpretação sistemática e teleológica da legislação infraconstitucional — e não de controle difuso de constitucionalidade — o que afasta qualquer afronta à autoridade do STF ou à cláusula de reserva de plenário.

Rejeito.

MÉRITO

RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

O reclamante narra que laborou para a reclamada como artesão de 01/02/2020 a 15/03/2024 sem registro. Sustenta que todos os requisitos de emprego estavam presentes

Requer o reconhecimento do vínculo empregatício desde 01/02/2020 até 15/03/2024, com salário de R\$ 4.500,00.

A reclamada alega que a peça inicial contém inverdades. Sustenta que o reclamante ativava-se como MEI autônomo e não como empregado artesão. Afirma que o reclamante não tinha interesse em ser contratado como artesão, mas manter sua condição de autônoma, com liberdade para gerir seus próprios horários e faturamento por produção. Pondera que o reclamante nunca esteve subordinado à empresa. Argumenta que cabe ao reclamante a prova dos fatos constitutivos do seu direito. Defende que o conjunto probatório afasta o vínculo empregatício. Requer a improcedência do pedido de reconhecimento de vínculo.

Ao exame.

Do conjunto probatório, reputo demonstrada a presença dos requisitos do art. 3º da CLT:

- **a subordinação** jurídica resta evidenciada pelas demandas e direcionamentos do Supervisor André Moreira, a quem o reclamante se reportava
- **a onerosidade** é comprovada pelos pagamentos realizados diretamente em sua conta, via PIX, em valores variáveis, apurando-se média remuneratória dos últimos 12 meses de R\$ 3.900,00;
- **a habitualidade** se extrai das mensagens trocadas, nas quais se verifica cobrança de horário (com advertências por chegada após 9h) e exigência de atestado médico em faltas; e
- **a pessoalidade** decorre do fato de que o reclamante não podia se fazer substituir.

Assim, rejeito a tese defensiva de autonomia e **julgo procedente** o pedido para reconhecer o vínculo de emprego no período de 01/02/2020 a 15/03/2024, fixando como última remuneração o valor de R\$

3.900,00, autorizada a evolução salarial pela variação do salário mínimo.

Determino que a reclamada proceda à anotação do contrato de trabalho na CTPS do reclamante Renato Alves no prazo de 10 dias, independentemente do trânsito em julgado, sob pena de multa diária a ser fixada em caso de descumprimento.

DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

O pedido é procedente.

O laudo pericial elaborado pelo perito do juízo concluiu que a reclamante, no exercício das funções de artesão junto à reclamada, esteve exposto a agentes insalubres no seguinte contexto:

(a) pó de serragem, em razão de labor habitual em contato com pó de metais pesados, sem a devida proteção individual, caracterizando insalubridade em grau médio (20%); e

A reclamada apresentou impugnação, sustentando que a exposição ao frio seria apenas eventual e que a autora recebia EPIs aptos a neutralizar o agente, além de afirmar inexistir contato com lixo urbano ou esgoto, o que afastaria a insalubridade por agentes biológicos.

Tais alegações não se sustentam.

O depoimento pessoal da reclamante foi firme e coerente com as conclusões do perito do juízo, ao afirmar que laborava no chão de fábrica da ré, moldando e serrando peças de ferro, em contato com poeira decorrente da atividade, sem nunca ter recebido óculos de proteção e máscara, circunstância que confirma a exposição habitual ao agente apontado no laudo.

Nesse cenário, a impugnação da reclamada não prospera, pois se limita a alegações genéricas de fornecimento de EPIs e de eventualidade da exposição, sem comprovação efetiva de neutralização do agente nocivo, ônus que lhe incumbia.

O laudo pericial, elaborado por profissional habilitado, mostrou-se coerente, detalhado e tecnicamente fundamentado, razão pela qual o acolho como prova prevalente (art. 479 do CPC).

Assim, diante da constatação de insalubridade em grau médio (20%), em razão da exposição a pó de serragem e poeiras contendo metais pesados, sem proteção individual adequada, **defiro**:

- o adicional de insalubridade em grau médio, calculado sobre o salário mínimo, com reflexos em férias + 1/3, 13º salário, aviso prévio, saldo salarial e FGTS + 40%.

Considerando a sucumbência da reclamada no objeto da perícia, deverá arcar com os honorários periciais, já arbitrados em **R\$ 3.900,00** (fl. 154), a serem atualizados na forma da lei, não merecendo acolhida a impugnação ao valor, por se mostrar compatível com aqueles usualmente praticados em perícias de igual natureza.

DAS VERBAS RESCISÓRIAS

A reclamante sustenta que foi dispensada sem justa causa em 15/03/2024 e que não recebeu as verbas rescisórias pertinentes.

A reclamada, por sua vez, não comprova a quitação regular das parcelas resilitórias, limitando-se a impugnações genéricas.

Superada a controvérsia acerca da modalidade rescisória, tenho que a dispensa sem justa causa é incontroversa e, diante do reconhecimento do vínculo de emprego em todo o período laborado, são devidas as verbas rescisórias correspondentes, observados os parâmetros a seguir:

- saldo de salário;
- aviso prévio indenizado;
- 13º salários de todo o período contratual;
- férias de todo o período, com 1/3 constitucional, sendo devidas em dobro as férias dos períodos aquisitivos 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, simples as férias de 2023/2024, além das férias proporcionais;

No que concerne ao FGTS, na forma dos arts. 497 e 498 do CPC, impõe-se a concessão de tutela específica, consistente em obrigação de fazer, devendo os recolhimentos do FGTS e a indenização de 40% serem depositados na conta vinculada, e não pagos diretamente à trabalhadora, conforme tese vinculante firmada pelo TST no Tema 68:

“Nas reclamações trabalhistas, os valores relativos aos

recolhimentos do FGTS e da respectiva indenização de 40% devem ser depositados na conta vinculada, e não pagos diretamente ao trabalhador”, RRAg-0000003-65.2023.5.05.0201

Assim, condeno a reclamada ao recolhimento do FGTS de todo o contrato, acrescido da multa de 40%, na conta vinculada da reclamante.

DAS MULTAS

Quanto às multas previstas nos arts. 477 e 467 da CLT, é **devida** a multa do art. 477, §8º, uma vez que restou configurado o atraso no pagamento das verbas rescisórias, cujo prazo legal não foi observado.

Por outro lado, indevida a multa do art. 467 da CLT, pois, ao tempo da primeira audiência, não havia parcelas rescisórias incontroversas a ensejar o pagamento imediato, já que a reclamada controvertia o próprio vínculo de emprego, afastando o pressuposto de incidência da penalidade.

DO DANO MORAL

Relembre-se que o dano moral passível de indenização ocorre quando há ofensa à dignidade, à moral, à intimidade, à honra do trabalhador e ao exercício da profissão – circunstâncias não evidenciadas nos autos, já que os motivos narrados na inicial, por si sós, são insuficientes a acarretar a condenação pretendida.

A reclamante fundamenta o pleito indenizatório na alegação de que teria sido exposta a agentes insalubres durante o contrato, sem a devida proteção, o que lhe teria causado riscos à saúde e abalo moral.

Contudo, a simples constatação de insalubridade não implica, por si só, dano moral indenizável. O adicional previsto no art. 192 da CLT tem natureza compensatória do risco laboral, e sua percepção não se confunde com reparação extrapatrimonial.

Para a configuração do dever de indenizar, são necessários três elementos cumulativos: (a) conduta ilícita do empregador; (b) dano efetivo; e (c) nexo causal entre ambos (arts. 186 e 927 do Código Civil). Nenhum deles foi demonstrado.

O laudo pericial técnico constatou a presença de agentes insalubres, mas não atestou ocorrência de lesão à saúde ou redução da integridade física da trabalhadora. Tampouco há prova de que a reclamada tenha agido com dolo ou culpa grave, havendo inclusive fornecimento parcial de EPIs e adoção de medidas gerais de segurança, ainda que insuficientes para neutralizar

a insalubridade.

Não se pode confundir o descumprimento de normas trabalhistas — que tem resposta jurídica própria na esfera remuneratória — com violação aos direitos da personalidade. O reconhecimento judicial da insalubridade já gera a devida reparação material, não se justificando indenização moral autônoma sem prova concreta de sofrimento, humilhação ou dano existencial.

Assim, inexistindo prova de dano extrapatrimonial efetivo, e tendo o ordenamento jurídico já previsto a compensação financeira pela via do adicional deferido, rejeito o pedido de indenização por danos morais.

DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

A declaração constante da exordial atende aos requisitos para concessão do benefício. De outra parte, não há nos autos elementos capazes de infirmar tal presunção, não incidindo o disposto no §2º do art. 99 do CPC.

Ressalto, ainda, a norma contida no inciso LXXIV do artigo 5º, da CRFB/88, inequívoco ao referir à “assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiências de recursos”.

Defiro.

DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – AUTORA:

Devidos, na forma do art. 791-A da CLT, fixados em 5% sobre o valor líquido da condenação.

DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – RÉ:

Não há respaldo constitucional, tampouco convencional, para atribuição de sucumbência ao titular do direito fundamental à “assistência jurídica integral e gratuita” (art. 5º, LXXIV, CRFB/88).

Nessa linha, a propósito, o disposto no art. 8º, 1, do Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário. Relembre-se que, conforme já decidiu o STF (RE 466343, em sede de repercussão geral), quando

ratificados, os tratados internacionais possuem caráter supralegal.

Além disso, a norma instituída pela Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017), vai na contramão dos princípios basilares do Direito do Trabalho, das disposições que tratam dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais (Lei 9.099/95) e do art. 87 do Código de Defesa do Consumidor – legislações que, assim como a CLT, têm por escopo a proteção do hipossuficiente.

Confira-se o aresto abaixo:

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INAPLICABILIDADE PARA O

BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LEI 13.467/2017. Seja por declaração da

inconvencionalidade do art. 791-A da CLT, à luz do art. 8º do Pacto de San Jose da Costa Rica, seja por violação direta a princípios norteadores do Direito do Trabalho, seja por violar direito fundamental de acesso à Justiça, é incabível a condenação do reclamante beneficiário da gratuidade de justiça em pagar honorários advocatícios de sucumbência para a reclamada. (RO 0100533-44.2018.5.01.0531, Relator Des. Gustavo Tadeu Alkmim – publicado em 9.5.2019).

Finalmente, não se está diante de sucumbência recíproca, pois o reclamante foi vencedor, mesmo que em parte. Nessa diretriz, vem a calhar, a Súmula 326 do STJ.

Indefiro.

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS:

Autorizo os descontos previdenciários e fiscais nos termos da lei, arcando cada parte com as suas obrigações, devendo a reclamada comprovar os respectivos recolhimentos, sob pena de execução.

As contribuições previdenciárias são encargos do empregador e empregado, devendo ser calculadas e recolhidas pelo empregador, devedor dos créditos trabalhistas, autorizando-se a dedução da quota-parte do empregado, mediante comprovação nos autos. Tudo de acordo com o art. 43 da Lei 8.212/91 e arts. 78 a 92 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho.

Incumbe, unicamente, ao empregador calcular, deduzir e recolher ao Tesouro Nacional, o IRPF devido pelo reclamante à Receita Federal, autorizando-se a retenção do IRPF, incidente sobre o crédito do reclamante, mediante comprovação nos autos. Tudo de acordo com o art. 46 da Lei 8.541/92

e arts. 74 a 77 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho.

Observar-se-á, finalmente, o disposto na Súmula 368 do TST que, quanto à contribuição previdenciária pacifica a questão do cálculo mês a mês, aplicando-se as alíquotas previstas no art. 198 do Decreto 3.048/99 e, quanto ao IRPF, estatui que o cálculo far-se-á na forma prevista pelo art. 12-A da Lei nº 7.713, de 22/12/1988.

DEDUÇÃO E COMPENSAÇÃO:

Por fim, não há falar em qualquer espécie de compensação, porquanto esta é meio de extinção de obrigações, entre partes que são, simultaneamente, credoras e devedoras uma da outra. Autorizo, por outro lado, a dedução do que quitado a idênticos títulos – desde que devidamente comprovado na fase cognitiva -, a fim de se evitar enriquecimento sem causa.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA:

Tendo em vista decisão da SDI-1 do TST, nos autos da E-ED-RR - 713-03.2010.5.04.0029, determino que, para correção dos créditos trabalhistas aqui reconhecidos, aplicam-se:

- o IPCA-E na fase pré-judicial acrescido dos juros de mora (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991);

- a partir do ajuizamento da ação até 29/8/2024, a taxa SELIC, ressalvados os valores eventualmente pagos, nos termos da primeira parte do item "i" da modulação do STF – “são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês” –, vedada a dedução ou compensação de eventuais diferenças pelo critério de cálculo anterior; e

- a partir de 30/8/2024, no cálculo da atualização monetária, será utilizado o IPCA-E (que consiste na apuração quinzenal do índice

IPCA, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil); os juros de mora corresponderão ao resultado da subtração SELIC - IPCA (art. 406, parágrafo único, do Código Civil), com a possibilidade de não incidência (taxa 0), nos termos do § 3º do art. 406.

Observe-se, quanto aos juros, o disposto na Súmula 200 do TST, ou seja, devem incidir sobre o valor bruto da condenação.

Finalmente, quanto à SELIC, registro tratar-se da simples, pois esta já é calculada de forma capitalizada, conforme estabelecido no art. 2º, da Resolução BCB n.º 46/2020. A cumulação prevista na Lei 10.522/2002 já integra o referido índice. Ademais, no julgamento dos embargos de declaração da decisão de modulação do STF, restou determinada a observância do Manual de Orientação de procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, que faz expressa referência à capitalização de forma simples. No mês de pagamento, acresça-se 1%, como disposto no art. 30 da Lei 10.522/2002.

DISPOSITIVO

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, julgo PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados por RENATO ALVES DE OLIVEIRA em face de JOALHERIA SANTA TRINDADE. para condenar a ré em obrigação de pagar à autora:

1. **RECONHECER** o vínculo de emprego entre as partes no período de **01/02/2020 a 15/03/2024**, com **última remuneração de R\$ 3.900,00**, autorizada a **evolução salarial pela variação do salário mínimo**, e **DETERMINAR** que a reclamada proceda à **anotação do contrato de trabalho na CTPS da reclamante**, no prazo de **10 (dez) dias, independentemente do trânsito em julgado**, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, a ser oportunamente fixada.

2. **CONDENAR** a reclamada ao pagamento do **adicional de insalubridade em grau médio (20%)**, calculado sobre o **salário mínimo**, com reflexos em **férias + 1/3, 13º salário, aviso prévio, saldo salarial e FGTS + 40%**, na forma da fundamentação.

3. **CONDENAR** a reclamada ao pagamento das **verbas rescisórias** decorrentes da dispensa sem justa causa, observados os parâmetros fixados na fundamentação, quais sejam: **saldo de salário, aviso prévio indenizado, 13º salário de todo o período laborado, férias de todo o período laborado com 1/3, sendo em dobro as férias dos períodos 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, simples as férias 2023/2024**, além de **férias proporcionais**, tudo a ser apurado em liquidação.

4. **CONDENAR** a reclamada a **recolher o FGTS de todo o contrato**, acrescido da **multa de 40%**, mediante **depósito na conta vinculada** da reclamante,, nos termos dos arts. 497 e 498 do CPC e da tese vinculante do TST (Tema 68), conforme fundamentação.

5. **CONDENAR** a reclamada ao pagamento da **multa do art. 477, §8º, da CLT**, diante da inobservância do prazo legal para quitação das verbas rescisórias;

6. **CONDENAR** a reclamada ao pagamento de **honorários de sucumbência** aos patronos da reclamante, no percentual de **5%**, sobre o valor que resultar da liquidação, bem como ao pagamento dos **honorários periciais**, fixados em **R\$ 3.900,00**, a serem atualizados na forma da lei, conforme fundamentação.

Juros e correção monetária na forma da fundamentação e da legislação aplicável.

Incidem **contribuições previdenciárias** sobre as parcelas deferidas não abrangidas pelas exceções do art. 28, §9º, da Lei 8.212/91 e art. 214 do Decreto 3.048/99, observada a época própria.

Custas pela reclamada, calculadas em 2% sobre o valor da causa de R\$ 29.895,50.

Expeçam-se **ofícios** aos órgãos fiscalizadores competentes, se cabível.

Intimem-se as partes.

E, para constar, lavro a presente decisão, que segue devidamente assinada, nos termos do art. 205, §2º, do CPC.

RIO DE JANEIRO/RJ, 05 de novembro de 2025.

RONALDO DA SILVA CALLADO
Juiz do Trabalho Titular